

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

CASONA ROJA, LLC
PARTE DEMANDANTE

v.

INVERSIONES URBANAS R & R, LLC
PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: SJ2025CV07759

SALA: 904

SOBRE:
Interdicto Posesorio; *Injunction* Estatutario de
conformidad con la Ley Núm. 161-2009;
Daños y Perjuicios

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y SOLICITUD DE
DESISTIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 39.1(b) DE
PROCEDIMIENTO CIVIL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE, CASONA ROJA LLC (en adelante “Parte Demandante”) por conducto de
la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. Introducción

El 11 de septiembre de 2025, la Parte Demandada, Inversiones Urbanas R&R, LLC, presentó ante este Honorable Tribunal una Moción de Sentencia Sumaria solicitando la desestimación inmediata del recurso incoado por la Parte Demandante, junto con la imposición de honorarios de abogado por alegada temeridad. El fundamento central de dicha solicitud consiste en que la Parte Demandada posee un Permiso de Construcción expedido el 22 de julio de 2025. En atención a lo anterior, el 12 de septiembre de 2025 este Honorable Tribunal emitió una Orden instruyendo a la Parte Demandante a expresarse inmediatamente respecto a dicha moción.

En cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal, comparecemos respetuosamente para anticipar, desde el inicio y con plena transparencia, que al momento de presentar este recurso bajo la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, Ley para la Reforma del Procedimiento de Permisos de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. § 9024, la Parte Demandante desconocía completamente que dicho permiso hubiera sido solicitado y mucho menos expedido.

Esta falta de conocimiento no se debe a negligencia ni falta de diligencia, sino a que, como propietaria colindante, no fue notificada sobre la presentación de solicitud del permiso, conforme exige el Artículo 9.8 de la Ley Núm. 161-2009, así como las Secciones 2.1.7, 2.1.9.7 y 2.2.2.2 del Reglamento Conjunto 2023. Tampoco fue notificada de expedición de permiso aun habiendo una querella radicada ante el Municipio de San Juan. Es por esta razón, y basándonos únicamente en la información oficial y formal emitida por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan que

teníamos disponible, que acudimos legítimamente a este Honorable Tribunal para solicitar el remedio de injunction estatutario.

Con el propósito de evidenciar claramente la buena fe, la diligencia y la ausencia total de intención temeraria en nuestra actuación, procedemos ahora a exponer detalladamente el historial completo y las gestiones administrativas específicas que fueron realizadas por la Parte Demandante antes de presentar este recurso.

II. Historial de diligencias y acciones realizadas; ausencia de conducta temeraria

Hacemos constar a este Honorable Tribunal que, previo a recurrir al foro judicial, la Parte Demandante llevó a cabo múltiples diligencias, investigaciones y comunicaciones formales ante las agencias administrativas pertinentes, dirigidas a obtener información precisa, mediante los mecanismos administrativos correspondientes, sobre la construcción del elevador objeto de este recurso. A continuación, se detalla el historial de dichas diligencias, con el propósito de evidenciar ante este Honorable Tribunal, la diligencia y buena fe con la que actuó la Parte Demandante en todo momento y que motivaron la presentación de este recurso judicial.

En primer lugar, ante la construcción de un elevador ubicado en la parte posterior del patio interior del inmueble colindante, cuya estructura se inclina visiblemente hacia la propiedad de la Parte Demandante, la representación legal de esta última, específicamente la Lcda. Bianca Sánchez del bufete MZLS LLC, inició una investigación detallada ante las agencias gubernamentales pertinentes.

Producto de dicha investigación se identificó inicialmente un expediente administrativo relacionado con un permiso anterior (1701-373349CX-VSJ), cuya solicitud fue preparada el 24 de noviembre de 2012 y presentada ante el Municipio Autónomo de San Juan el 10 de enero de 2017. En síntesis, de los documentos examinados surgió que, en los planos aprobados inicialmente, la ubicación del elevador estaba claramente identificada en la esquina noroeste del patio interior. Dichos planos además contemplaban la construcción de una escalera que llegaría hasta el segundo nivel, mientras que el elevador llegaría hasta la tercera planta.

Posteriormente, y luego de múltiples trámites administrativos, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitió una Autorización Condicionada bajo el número 2014-021476-SRA-010133, que contenía requisitos específicos, incluyendo condiciones expresas sobre la ubicación y método de construcción del elevador y la escalera. No obstante, posteriormente, la Parte Demandada llevó a cabo la construcción del elevador y una escalera en espiral en una ubicación

distinta (esquina noreste del patio interior), en hormigón armado, lo cual no coincidía con el plano y especificaciones establecidas en la Autorización Condicionada. De haber construido la estructura conforme a la ubicación aprobada inicialmente, no habría surgido la presente controversia.

Como consecuencia directa de estas acciones, el 4 de agosto de 2022, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Programa de Patrimonio Histórico Edificado (“ICP-PPHE”) emitió una “Notificación de Infracción al Reglamento Conjunto”, mediante la cual se repasaron las condiciones por las cuales se aprobó la propuesta mediante Recomendación Favorable, entre ellas la siguiente:

Hasta tanto no se encuentre mediante un método de exploración no invasivo la cisterna en el área del patio interior, no se procederá con la compra de materiales, fabricación e instalación de la escalera y el **elevador** propuesto en este espacio. Una vez se determinen estos hallazgos, se notificará de manera inmediata a nuestro Programa, al igual que con el Programa de Arqueología y Etnohistoria para determinar la acción a seguir relacionada al asunto.

Posteriormente, y pese a estas circunstancias, el 17 de junio de 2024, el ICP emitió una “Recomendación Favorable Condicionada” para las obras en la propiedad de la Parte Demandada (253 Calle San José), pero dicha recomendación guardó silencio absoluto en cuanto al elevador construido en un lugar no autorizado. Véase Anejo 1, Documentación del ICP.

En este contexto, y a raíz de la ausencia de una recomendación específica sobre el elevador, el 25 de noviembre de 2024, la Parte Demandante radicó formalmente una Querella ante el ICP. A la fecha, esta querella no ha sido resuelta por el ICP. Véase Anejo 2, copia ponchada.

Posteriormente, el 7 de abril de 2025, en un nuevo esfuerzo diligente por esclarecer la situación y obtener intervención oficial, la Parte Demandante radicó una segunda Querella, esta vez ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (Querella Núm. 250P-67877QC-SJ). En dicha querella, se expresó el historial de la irregularidades identificadas previamente sobre la construcción del elevador objeto de controversia, y se resaltaron claramente múltiples incumplimientos específicos de la Parte Demandada, incluyendo el incumplimiento con las Secciones 9 y 10 de la Ley Núm. 112 del 20 de julio de 1988, Ley del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, y la Regla 10.2.2 del Reglamento Conjunto sobre la obligatoriedad de obtener recomendaciones favorables del ICP previo a cualquier construcción en zonas históricas. Véase Anejo 3, Querella.

En respuesta directa a esta querella la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan realizó una inspección oficial en la propiedad colindante el 12 de mayo de 2025, y mediante comunicación oficial fechada el 13 de mayo de 2025 confirmó específicamente que la construcción

del elevador y las remodelaciones internas en la propiedad 253 Calle San José se realizaron en violación a la Ley Núm. 161-2009 y al Código de Construcción vigente, por lo cual se ordenó la paralización inmediata de las obras y se impuso una multa administrativa (Núm. 003487) de \$2,000.00. *Véase* Anejo 4, Comunicaciones Oficiales del Municipio de San Juan. No obstante, la Parte Demandada nunca detuvo dichas obras.

Luego de recibir esta comunicación oficial, la Parte Demandante continuó diligentemente dando seguimiento al Arquitecto José A. Silvestre del ICP, mediante gestiones directas realizadas por las Lcdas. Bianca Sánchez y Crystal Acevedo, en múltiples ocasiones. En todas estas comunicaciones, el Arquitecto Silvestre indicó que el ICP no había podido emitir una determinación final debido a limitaciones internas, tales como falta de personal y problemas operacionales. Sin embargo, el Arq. José Silvestre tampoco advirtió o notificó sobre la solicitud de un permiso de construcción para el elevador ni de haber realizado alguna Recomendación Favorable Condicionada para la concesión del mismo, según surge del Permiso expedido el 22 de julio de 2025.

Desde el 13 de mayo de 2025—fecha en que la Parte Demandante recibió la determinación oficial emitida por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan—hasta el momento en que se presentó el recurso judicial que nos ocupa, la Parte Demandada nunca notificó a la Parte Demandante sobre la presentación de solicitud adicional de permiso de construcción relacionada con el elevador objeto de esta controversia. Lo anterior es particularmente relevante, ya que tanto el Artículo 9.8 de la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9019g, como las Secciones 2.2.2.2 y 2.1.9.7 del Reglamento Conjunto de 2023, establecen claramente la obligación del solicitante de un permiso de construcción de notificar mediante correo certificado con acuse de recibo a todos los propietarios colindantes inmediatos, requisito que en este caso no fue cumplido por la Parte Demandada. De igual manera, no fue notificada por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan de haberse expedido el permiso para el elevador en cuestión a pesar de existir una querella radicada por Casona Roja LLC. sobre este particular ante dicho foro. La comunicación recibida por parte del Municipio de San Juan fue precisamente que no contaba con el permiso de construcción para ello.

Es en este contexto específico, basado en información oficial recibida y confirmada por agencias administrativas gubernamentales, y considerando especialmente la falta absoluta de notificación, al momento de radicar el presente recurso, la Parte Demandante desconocía

completamente que la Parte Demandada había solicitado y obtenido un Permiso de Construcción fechado el 22 de julio de 2025. Por ello, ante la información oficial recibida, la Parte Demandante determinó legítimamente que la Parte Demandada continuaba realizando una construcción sin el debido permiso, y procedió entonces a radicar el recurso de injunction estatutario ante este Honorable Tribunal.

Deseamos enfatizar ante este Honorable Tribunal que, de haber existido dicha notificación conforme requiere la ley o notificación por parte del Municipio al momento de la presentación del recurso, la Parte Demandante habría tenido conocimiento adecuado y oportuno y no hubiera acudido ante este foro judicial con la solicitud de injunction estatutario. Ese permiso no le fue notificado al titular de Casona Roja LLC. Como parte de las acciones afirmativas para búsqueda de información a base de la querella presentada previamente ante el Municipio y señalamientos de incumplimiento por parte de Inversiones Urbanas, se solicitó copia del expediente a la Oficina de Permisos del Municipio y que, además, se llevara a cabo una inspección.

Por tanto, resulta claro que el este recurso no se presenta en un vacío, la Parte Demandante actuó en todo momento con buena fe, diligencia y responsabilidad, motivada únicamente por la información oficial conocida al momento de la radicación. En ningún momento tuvo intención temeraria ni al recurrir ante este foro judicial.

Respecto a los honorarios de abogado, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone en lo aquí pertinente, como sigue:

En caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda corresponda a tal conducta.

El concepto temeridad no está expresamente definido por la Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil. *Fernández v. San Juan Cement Co., Inc.*, 118 DPR 713, 718 (1987). La temeridad ha sido definida como:

[...] una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia. También sujeta al litigante inocente a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con el gravamen a veces exorbitante para su peculio. *Id.*

La determinación de temeridad es de índole discrecional. *S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg*, 173 DPR 843, 866 (2008); *Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R.*, 173 DPR 170 (2008); *P.R. Oil v. Dayco*, 164 DPR 486 (2005). A tales efectos, el propósito de la imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad es: “establecer una penalidad a un litigante

perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. *Andamios de P.R. v. Newport Bonding*, 179 DPR 503, 520 (2010);

En este caso, las actuaciones concretas realizadas por la Parte Demandante antes de acudir al foro judicial evidencian que en ningún momento existió terquedad, obstinación o contumacia, ni mucho menos la insistencia en sostener una postura infundada o carente de mérito. Por el contrario, las múltiples diligencias administrativas realizadas con el ICP y la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan, las investigaciones detalladas en expedientes oficiales, la radicación formal de querellas específicas ante dichas agencias, la información oficial obtenida sobre la falta de permiso, demuestran claramente que la Parte Demandante actuó en todo momento de forma razonable, diligente y prudente. La acción judicial presentada no fue producto de una postura caprichosa, sino del legítimo desconocimiento, causado exclusivamente por la falta de notificación formal requerida por ley y la ausencia de notificación del Municipio sobre la solicitud y expedición posterior del permiso concedido a la Parte Demandada, aun ante la existencia de una Querella radicada. Por lo tanto, lejos de constituir una acción temeraria, el recurso presentado por la Parte Demandante estuvo motivado por circunstancias objetivas y legítimas, sin intención alguna de causar molestias, dilaciones o gastos innecesarios a la Parte Demandada.

En virtud de lo anterior, y atendiendo al criterio discrecional que ostenta este Honorable Tribunal para evaluar la conducta procesal, entendemos respetuosamente que no se configuran los elementos requeridos jurisprudencialmente para que la Parte Demandante sea considerada como temeraria. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que no proceda la imposición de honorarios solicitados bajo este fundamento.

III. Solicitud de desistimiento voluntario sin perjuicio de conformidad con la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil

La Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V R.39.1 (b), dispone, en lo aquí pertinente, que:

(b) Por orden del tribunal - A excepción de lo dispuesto en el inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la parte demandante desistir de ningún pleito, excepto mediante una orden del tribunal y bajo los términos y las condiciones que éste estime procedentes. A menos que la orden especifique lo contrario, un desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio.

Según la citada disposición legal, se dispone expresamente que un tribunal de instancia puede permitir al demandante desistir de un pleito “bajo los términos y condiciones que éste estime procedente”. Conforme a tal postulado, nuestro más alto foro judicial ha expresado que es evidente

la discreción que tiene el foro sentenciador para conceder el desistimiento en cuestión. *Ramos Báez v. Bossolo López*, 143 DPR 567, 571 (1997). La autorización es discreción del foro sentenciador. *Id.*

En este caso particular, la solicitud presentada por la Parte Demandante para desistir sin perjuicio se sustenta en circunstancias objetivas, legítimas y plenamente justificadas, conforme se ha expuesto detalladamente. Al momento de presentar la demanda, la Parte Demandante actuó basándose en información oficial previamente obtenida de las agencias administrativas competentes, incluyendo determinaciones específicas de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan, la cual confirmó violaciones concretas a la Ley Núm. 161-2009 por la construcción del elevador en controversia. La presentación de este recurso judicial obedeció únicamente a la legítima preocupación sobre el impacto negativo y concreto que dicha construcción estaba generando sobre la propiedad colindante, así como la ausencia total de conocimiento sobre la solicitud y expedición del permiso.

En ese contexto, y aun ante la eventualidad de que posteriormente surjan fundamentos razonables para cuestionar la validez o corrección en la expedición del permiso expedido a la Parte Demandada, la Parte Demandante reconoce, de manera responsable, que el recurso interdictal al amparo de la Ley Núm. 161-2009 no constituye el foro ni el mecanismo procesal idóneo para dilucidar dichas controversias. De surgir esta circunstancia, cualquier controversia relacionada con la validez del permiso deberá atenderse mediante los procedimientos administrativos correspondientes.

En consecuencia, actuando conforme a derecho y en observancia estricta del principio de prudencia procesal, resulta apropiado, razonable y procedente solicitar respetuosamente a este Honorable Tribunal que, en ejercicio de su amplia discreción conferida expresamente por la Regla 39.1(b), autorice el desistimiento voluntario y sin perjuicio de la acción aquí presentada. Con esta solicitud, la Parte Demandante no pretende evadir ninguna responsabilidad procesal ni causar inconvenientes innecesarios, sino preservar adecuadamente sus derechos sustantivos y procesales para atender la controversia específica relacionada con el permiso en cuestión, de ser necesario.

POR TODO LO CUAL, solicitamos respetuosamente que este Honorable Tribunal tome conocimiento de lo expuesto en este escrito y, en virtud de la facultad discrecional que le concede la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, conceda a la Parte Demandante el desistimiento voluntario sin perjuicio del presente recurso. Asimismo, solicitamos que, en el ejercicio prudente

de su discreción, determine la improcedencia de la imposición de honorarios de abogado solicitados por la Parte Demandada bajo el concepto de temeridad, debido a la ausencia clara y manifiesta de conducta temeraria según surge del historial detallado en esta moción.

CERTIFICO haber presentado electrónicamente esta moción mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), notificando automáticamente a todas las partes según constan sus respectivas direcciones electrónicas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 15 de septiembre de 2025.



351 Calle Tetuán 2do Piso
San Juan, Puerto Rico 00901
Tel. (787) 478-9484

f/ Lcda. Yazmet Pérez Giusti
TSPR RUA 20,668
yperez@mzls.com
yazmet.perez.law@gmail.com